

[2] [주의] 사항

1. 제 목 : 전세임대주택 갱신계약 및 채권보전 조치 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ☞☞☞☞사업1부 계장 기능사무6급 김★★(주의)
4. 내 용 :

위 관련자 계장 기능사무 6급 김★★은 2016. 2. 2.부터 2017. 1. 30.까지 ○○지역본부에서 전세임대주택 재계약 및 보증보험가입 업무를 담당하였다.

○○지역본부에서는 「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」 및 「전세임대 채권보전 및 관리에 관한 지침」에 따라 도심 내 소년소녀가정, 신혼부부, 청년 등의 저소득층이나 취약계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록 공사(公社)가 기존주택에 대한 전세계약을 체결한 후 저렴하게 재임대하는 전세 임대사업을 시행 중에 있으며 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 전세임대주택 현황은 아래 [표 2]와 같습니다.

[표 2] 전세임대주택 관리현황 (2018.03. 현재)

(단위 : 호, 억 원)

구 분	계	기존주택	신혼부부	소년소녀 등	청년
호 수	7,429	5,533	766	285	845
금 액	3,393	2,546	392	118	337

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

공사(公社)「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」 제13조에 따르면 입주자가 전세계약기간 만료로 다른 주택으로 이전하는 경우 만료일 1개월 전까지 주택 소유자에게 계약의 해지 및 전세보증금 반환요청을 내용증명으로 통보하여야 한다. 또한, 같은 지침 제8조 및 제13조에 따르면 묵시적 갱신을 포함한 재계약시에도 전세보증금의 손실 방지를 위해 전세임대주택 신용보험에 가입하도록 하고 있다.

따라서, 전세임대 계약기간이 종료되어 입주자가 다른 주택으로 이전하는 경우 만료일 1개월 전까지 주택 소유자에게 계약해지 및 전세보증금 반환요청을 내용증명으로 통보하여 주택 소유자로부터 전세보증금을 회수하는 등 입주자의 이전 재계약을 위한 조치를 하여야 하고, 신용보험 가입 등 채권보전 조치를 적기에 이행하여야 한다.

그런데, 위 본부에서는 전세계약이 종료된 아래 [표 3]의 세대에 대해 입주자가 전세계약기간 만료로 다른 주택으로 이전하기로 했음에도 만료일 1개월전에 주택 소유자에게 계약의 해지 및 전세보증금 반환요청을 하지 않았을 뿐만 아니라, 이로 인해 묵시적으로 계약이 연장되었음에도 그에 따른 신용보험 가입을 누락하는 등 적절한 채권보전 조치를 이행하지 않았다.

[표 3] 묵시적 갱신시 신용보험가입 누락 세대

입주자	물건소재지	전세보증금	계약종료일	해지통보일	주택이전일	신용보험 가입여부
김☆☆	○○ △△시 △△구 △△로 495, 2동 ***호 (☺☺동3가, ☆☆아파트)	4,500만원	'16.08.24. (묵시연장 : '16.08.25~'18.08.24)	'16.09.05.	'17.02.28.	미가입 (묵시연장시)

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 감사일 현재까지도 해당 전세보증금이 미회수되고 있으며 이와 관련한 보증금반환 소송 및 경매절차 진행 등으로 불필요한 행정력이 낭비되고 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

전세임대주택 신용보험 가입 업무를 소홀히 한 관련자 계장 기능사무6급 김★★에게 ‘주의’ 촉구하여 주시기 바랍니다(주의).